

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 823 del 11/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 379 DEL 11/12/2023

OGGETTO: Impegno di Spesa ed Affidamento incarico Servizio Attivazione e gestione degli impianti di riscaldamento-climatizzazione degli immobili comunali, periodo di esercizio dal 01.11.2023 al 15.09.2024 - Ditta De Santis Acqua, Clima, Energia srl.-
LOTTO CIG: ZD53DB15D0 IMPEGNO 485/23 CAPITOLO 17 – COD. 0402103
03/24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il Comune di Squillace è proprietario di cinque strutture destinati ai servizi scolastici (scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) le quali sono servite da impianti di riscaldamento autonomi che necessitano di servizi di manutenzione e di gestione;

-altresì, la sede comunale è servita da impianti di climatizzazione che necessitano anch'essi di manutenzione e di gestione;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti, in particolare la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 17 - Cod. 0402103 del corrente bilancio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

-il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Atteso che:

-al fine di garantire durante l'anno il corretto funzionamento degli impianti de quo occorre affidare il servizio di manutenzione annuale per l'attivazione e gestione degli impianti di riscaldamento-climatizzazione degli immobili comunali per il periodo di esercizio 01.11.2023 – 15.09.2024;

-il servizio in oggetto deve essere affidato a personale esterno all'Ente, con requisiti di professionalità e competenza, in possesso dell'attrezzatura idonea per eseguire il servizio in oggetto, oltrechè caratterizzato da autonomia organizzativa, tempestività ed affidabilità;

-l'impresa De Santis srl, con sede a Roccelletta di Borgia (CZ) in via Risorgimento n° 160 P.I. 03319550798, contattata per le vie brevi, ha presentato un preventivo di spesa n° 45/23 acclarato al protocollo del Comune in data 22.09.2023 al n° 5429 di prot., per un importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa al 10%;

Ritenuto, pertanto, che il servizio in argomento può essere affidato all'impresa De Santis, con sede a Roccelletta di Borgia (CZ) in via Risorgimento n° 160, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016, per un importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa al 10%;

Ritenuto, pertanto, opportuno ed economicamente conveniente per l'Amministrazione comunale affidare alla ditta De Santis srl di Roccelletta di Borgia (CZ), l'incarico in oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a € 140.000, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello del Servizio Attivazione e gestione degli impianti di riscaldamento-climatizzazione degli immobili comunali;
- l'oggetto del contratto è il Servizio Attivazione e gestione degli impianti di riscaldamento-climatizzazione degli immobili comunali;
- il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Evidenziato che il CIG (SMARTCIG) relativo all'affidamento è ZD53DB15D0;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta De Santis srl, con sede a Roccelletta di Borgia (CZ) in via Risorgimento n° 160 P.I. 03319550798, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INPS_38361756 con scadenza validità al 02/03/2024;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopraesposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, come con la presente affida, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'esecuzione del servizio di attivazione e gestione degli impianti di riscaldamento-climatizzazione degli immobili comunali, periodo di esercizio 01.11.2023 - 15.09.2024, alla ditta De Santis srl, con sede a Roccelletta di Borgia (CZ) in via Risorgimento n° 160 P.I. 03319550798, per l'importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa al 10%, come da preventivo in atti;
2. di impegnare l'importo complessivo di € 4.000,00 IVA compresa al 10% sui capitoli di bilancio come di seguito meglio indicati:

Intervento	Bilancio	Importo (IVA al 10% inclusa)	Bilancio	Importo (IVA al 10% inclusa)
------------	----------	------------------------------	----------	------------------------------

Cap. 17 – Cod. 0402103 Imp. 485	2023	2.400,00	2024 - Imp. 03	1.600,00
--	-------------	-----------------	-----------------------	-----------------

3. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 “tracciabilità dei flussi finanziari” l’affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all’assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
4. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
5. di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (smartcig), attribuito al presente affidamento, è ZD53DB15D0;
6. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l’Arch. Antonio Macaluso;
7. di attestare l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
8. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente efficace ai sensi dell’art.17, comma 5 del D.Lgs. n° 36/2023;
9. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall’operatore economico, nel rispetto dell’art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
10. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull’intervento: Cap. 17 - Cod. 0402103 del bilancio corrente.
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

L’Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all’originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)